



Nr. 316 Kabinettsitzung vom 10. Oktober 1929, 11 Uhr

R 43 I/1439 , Bl. 212-223, hier: Bl. 212-223

Anwesend: Müller, Severing, Hilferding, Curtius, Wissell, v. Guérard, Groener, Schätzel, Dietrich; RSparKom. Saemisch; StS Pünder, Weismann, Gutbrod, Schmid, Zweigert, Geib; Generalmajor v. Schleicher; MinDir. v. Hagenow, Gaus, Heintze, Posse, Menzel; MinDirig. Häntzschel; MinR Mathies, Claussen, Bose; Protokoll: MinR Feßler, Vogels, Wienstein.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilung des Reichskanzlers.*
2. *Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Republik.*
3. *Frage der Einberufung des auswärtigen Ausschusses des Reichsrats.*
4. *Stellungnahme gegenüber politischen Beleidigungen.*
5. *Federführung des Reichswirtschaftsministeriums für die gesetzliche Regelung des Bausparwesens (Bausparkasse). [...]*
6. *Entwurf eines Gesetzes über die Gemeinnützigkeit von Wohnungsunternehmen. [...]*
7. *Entwurf eines Gesetzes über Milch, Milchzubereitung und Milcherzeugnisse. [...]*
8. *Frage eines Gesetzes zum Schutze der Inflationsgrundstückverkäufer.*
9. *Vertretung der Reichsregierung bei der Veranstaltung des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller am 16. Oktober. [...]*
10. *Außerhalb der Tagesordnung: Aufruf für den badischen Heimattag. [...]*
11. *Außerhalb der Tagesordnung: Aufruf der Reichsregierung aus Anlaß des Volksbegehrens.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilung des Reichskanzlers.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß in der Unterhaltung über die Frage der Nachfolgeschafft des verstorbenen Reichsministers des Auswärtigen Dr. Stresemann der Reichspräsident ihm gegenüber den Wunsch geäußert habe, möglichst bald einen endgültigen Nachfolger zu ernennen. Er, der Reichs-

kanzler, habe erwidert, daß er Bedenken habe, ob es möglich sein werde, den Wunsch des Reichspräsidenten zu erfüllen.

Der Reichspräsident habe dann zunächst den Wunsch geäußert, er, der Reichskanzler, möge einstweilen die Führung der Geschäfte des Reichsaußenministers übernehmen. Er habe jedoch erwidern müssen, daß es ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sei, die Führung der Geschäfte des Reichsministers des Auswärtigen gleichfalls zu übernehmen.

Auf seinen, des Reichskanzlers, Vorschlag habe der Reichspräsident sodann den Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius mit der einstweiligen Führung der Geschäfte betraut und nochmals den Wunsch geäußert, daß möglichst bald eine endgültige Besetzung des Postens des Reichsministers des Auswärtigen erfolge¹.

2. Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Republik.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, er habe schon einige Zeit, bevor feststand, daß das alte Gesetz zum Schutz der Republik im Reichstag nicht verlängert werden würde², mit den Fraktionsvorsitzenden und einigen Sachverständigen der Regierungsparteien Fühlung genommen. Es habe Übereinstimmung darüber bestanden, daß die Regierungsparteien ein Initiativgesetz einbringen wollten. Der Reichspräsident sei ursprünglich hiermit einverstanden gewesen, habe dann aber gewisse geschäftsordnungsmäßige Bedenken geäußert, so daß der Plan des Initiativgesetzes fallen gelassen worden sei.

Er, der Reichsminister des Innern, habe dann erneut mit den Regierungsparteien über einen neuen Entwurf beraten. Der jetzt dem Reichskabinetts vorliegende Entwurf sei das Ergebnis dieser Beratungen. Die neuen Bestimmungen seien von einigen Ausnahmen abgesehen nicht sehr verschieden von dem alten Republiksschutzgesetz³. In der Presse werde der Inhalt des neuen Gesetzes vielfach ganz falsch wiedergegeben, so z. B. kürzlich auch von dem volksparteilichen „Hannoverschen Kurier“. Eine Einwirkung auf die Presse mit dem Ziele sachlich richtiger Darstellung des Inhalts des Entwurfs sei dringend geboten.

An der Notwendigkeit eines neuen Republiksschutzgesetzes könne man nach seiner Auffassung nicht zweifeln. Er sei der Überzeugung, daß große Erwerbsgruppen, wie z. B. der Landbund, künftighin auf innenpolitischem Gebiet sich Ausschreitungen zuschulden kommen lassen würden⁴. Aus diesem und aus anderen Gründen sei das Zustandekommen eines neuen Republiksschutzgesetzes dringend geboten. Er bitte das Reichskabinetts, dem vorliegenden Entwurf ohne wesentliche Änderungen zuzustimmen.

1 Das Zentrum hatte bereits die Absicht des RK, Curtius zum vorübergehenden Leiter des AA vorzuschlagen, wegen seiner „besonderen sachlichen Qualitäten für diese Aufgabe“ gebilligt. Einen eigenen Kandidaten für diesen Posten hatte das Zentrum nicht vorgesehen (Vermerk Pünders vom 8. 10.; BA: Nachlaß Pünder 38). Anfang November empfing der RPräs. den RMbesGeb., der sich durch die schroffe Ablehnung des RPräs., ihn zum RAM zu berufen, gekränkt gefühlt hatte. Die Besprechung verlief „in angenehmsten Formen“, ohne daß Wirth in der Betreibung seiner Kandidatur bestärkt worden sei. In einem Telefongespräch mit Pünder erklärte Wirth, er beabsichtige nicht, seine Kandidatur zu betreiben (Vermerk Pünders vom 4. 11.; BA: Nachlaß Pünder 38).

2 Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 215.

3 RIM und RJM hatten gemeinsam den neuen GesEntw. zum Schutz der Republik vorgelegt, der 16 Paragraphen umfaßte (25. 9.; R 43 I/1868, Bl. 67-76, hier: Bl. 67-76); vgl. dazu RT-Drucks. Nr. 1441 (berichtigt), Bd. 438 unter Berücksichtigung der folgenden Besprechung. – Zu einer Gegenüberstellung des alten Gesetzes und des neuen GesEntw., die der RIM übersandt hatte, war von Wienstein festgestellt worden, daß im GesEntw. alle verfassungsändernden Bestimmungen und der sogenannte Kaiserparagraph fortgefallen seien. Das Gesetz enthalte keine Angaben über die Dauer seiner Gültigkeit; es solle aber mit dem Inkrafttreten des neuen StGB ungültig werden (9. 10.; R 43 I/1868, Bl. 89-91, hier: Bl. 89-91).

4 Zum Verhalten des Landbundes siehe Anm. 5 zu Dok. Nr. 290.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß er das Ziel des Entwurfs, nämlich eine Festigung der Republik, begrüße. Besser wäre es allerdings, wenn man ein neues Republikenschutzgesetz nicht nötig hätte. Aber bei der jetzigen Situation sei ein neues Republikenschutzgesetz nicht zu entbehren⁵.

Nach seiner Auffassung gehe der Entwurf in zwei wesentlichen Punkten weiter als der bisherige, nämlich insofern, als jetzt eine Person „wegen ihrer Stellung im politischen Leben“ besonders geschützt werden solle (§ 3 Ziffer 1 und 2) sowie im § 4 Ziffer 1 und 2. Hier sei eine Gefängnisstrafe nicht unter 3 Monaten vorgesehen. Es sei also im Gegensatz zum früheren Entwurf nur bei Vorliegen mildernder Umstände Geldstrafe möglich. Ferner sei der Tatbestand in Ziffer 1 und 2 im Vergleich zu Ziffer 1 und 2 des früheren § 8 erweitert worden⁶. Sonst habe er keine wesentliche Bedenken gegen den Entwurf.

Der *Reichsminister des Innern* ging zunächst auf die Frage der Erweiterung des geschützten Personenkreises im § 3 Ziffer 1 und 2 ein. Er erklärte die Ausdehnung des Schutzes des Gesetzes auf die im politischen Leben stehenden Personen für notwendig und führte aus, daß eine derartige Vorschrift populär sein würde. Er könne sich denken, daß die parlamentarischen Sachverständigen beim Völkerbund, die Abgeordneten Dr. Breitscheid, Kaas und Freiherr von Rheinbaben, ebenso angegriffen würden, wie die Reichsregierung, und zwar gerade wegen ihrer Stellung im politischen Leben. Nach dem alten Gesetz habe nur die Reichsregierung besonderen Schutz genossen. Man könne hier nicht mit zweierlei Maß messen und müsse auch den Abgeordneten besonderen Schutz gewähren.

Der *Reichswirtschaftsminister* erwiderte, er sei sich über die Abgrenzung des Personenkreises noch nicht ganz klar. Er sei zunächst der Auffassung gewesen, daß jeder Wähler den besonderen Schutz des neuen Gesetzes genießen solle, aber das sei wohl doch nicht gemeint. Es fiele aber wohl unter den § 3 Ziffer 1 und 2 des Entwurfs z. B. jeder wirtschaftspolitische Syndikus, jeder Parteisekretär, jeder Abgeordneter.

Bedenken habe er ferner dagegen, daß im § 3 Ziffer 1 und 2 eine Geldstrafe nicht möglich sei. Das sei besonders bei Affekthandlungen wünschenswert.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß er mit dem Ziele des § 3 einverstanden sei. Vielleicht könnten aus der weiten Fassung des Personenkreises Bedenken entstehen. Es sei zu erwägen, ob man im § 3 Ziffer 1 zu einem Antragsdelikt gestalten könne. Allerdings müßten Gewalttätigkeiten gegen Mitglieder der republikanischen Regierung des Reichs oder eines Landes, wie nach dem früheren

⁵ Zur innerpolitischen Situation siehe die Denkschrift des RIM über die Ausschreitungen rechtsradikaler Gruppen in der Zeit ohne Republikenschutzgesetz, die der Rkei am 11.12.29 zugeschickt wurde (R 43 I/1868, Bl. 145-155, hier: Bl. 145-155). Sie ist abgedruckt nach einem Exemplar in den Akten des württemberg. StMin. in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte 8, 1960, S. 280 ff.

⁶ Ziffer 1 und 2 in § 3 des GesEntw. lauteten: „Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird, soweit nicht andere Vorschriften eine schwerere Strafe androhen, bestraft: 1. wer gegen eine Person wegen ihrer Stellung im politischen Leben einen Angriff auf Leib oder Leben (Gewalttätigkeit) begeht oder mit einem anderen verabredet; 2. wer Gewalttätigkeiten, die gegen eine Person wegen ihrer Stellung im politischen Leben begangen worden sind, belohnt oder den Täter oder Teilnehmer begünstigt (§ 257 des StGB); [...]“ Demgegenüber lautete § 7 des alten Gesetzes: „Mit Gefängnis von 3 Monaten bis zu 5 Jahren wird, soweit nicht andere Vorschriften eine schwerere Strafe androhen, bestraft: 1. wer gegen Mitglieder der republikanischen Regierung des Reichs oder eines anderen Landes einen Angriff auf Leib oder Leben (Gewalttätigkeit) begeht oder mit einem anderen verabredet, oder wer zu einer solchen Gewalttätigkeit auffordert; [...]. 3. wer öffentlich oder in einer Versammlung ein Verbrechen gegen § 1 oder Gewalttätigkeiten, die gegen Mitglieder der republikanischen Regierung des Reichs oder eines Landes begangen worden sind, verherrlicht oder ausdrücklich billigt, wer solche Taten belohnt oder den Täter oder Teilnehmer begünstigt (§ 257 des StGB); [...]“ § 4 des neuen GesEntw. lautete: „Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten, neben dem auf Geldstrafe erkannt werden kann, wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung 1. die verfassungsmäßig festgestellte Staatsform des Reichs oder eines Landes beschimpft oder durch Bekundung der Mißachtung absichtlich in der öffentlichen Meinung herabzusetzen sucht oder dadurch herabwürdigt, daß er den RPräs. oder ein Mitglied der Reichs- oder einer Landesregierung beschimpft oder verleumdet; die Reichs- und Landesfarben beschimpft oder durch Bekundung der Mißachtung absichtlich in der öffentlichen Meinung herabzusetzen sucht; [...]. Sind mildernde Umstände vorhanden, so ist die Strafe Gefängnis, neben dem auf Geldstrafe erkannt werden kann.“ § 8 des alten Gesetzes hatte gelautet: „Mit Gefängnis bis zu fünf Jahren, neben dem auf Geldstrafe bis zu einer Million erkannt werden kann, wird bestraft, 1. wer öffentlich oder in einer Versammlung die verfassungsmäßig festgestellte republikanische Staatsform des Reichs oder eines Landes beschimpft oder dadurch herabwürdigt, daß er Mitglieder der republikanischen Regierung des Reichs oder eines Landes beschimpft oder verleumdet; 2. wer öffentlich oder in einer Versammlung die Reichs- oder Landesfarben beschimpft.“

Gesetz, von Amts wegen verfolgt werden. Es sei ferner zu erwägen, ob man nicht im § 3 Ziffer 1 und 2 mildernde Umstände zulassen solle.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß er gegen diese Vorschläge des Reichsministers der Justiz keine Bedenken habe. Eine Einschränkung des Personenkreises im § 3 Ziffer 1 und 2 erklärte er für unmöglich. Er könne vielleicht eine Erklärung im Reichstag abgeben, in der er ausführe, welcher Personenkreis im § 3 Ziffer 1 und 2 gemeint sei. Diese Erklärung könnte vielleicht das Reichsjustizministerium und das Reichsministerium des Innern gemeinsam formulieren. Das Gesetz solle man jedoch hiermit nicht belasten.

Der *Reichswirtschaftsminister* regte die Formulierung an: Gewalttätigkeiten gegen Personen „wegen ihrer politischen Stellung“.

Ministerialdirigent *Dr. Häntzschel* führte aus, daß ursprünglich die Fassung gewählt worden sei: Gewalttätigkeiten gegen Personen „wegen ihrer Stellung im öffentlichen Leben“.

Schließlich habe das Reichsministerium des Innern von dieser Fassung abgesehen, weil sie zu weit gehe. Es lasse sich vielleicht jedoch noch eine andere Fassung finden als die Fassung des Entwurfs. Staatssekretär *Zweigert* führte aus, daß schon bei der Beratung des früheren Republikschutzgesetzes Zweifel darüber bestanden hätten, ob es richtig sei, einen besonderen Schutz nur für Minister zu schaffen. Jetzt habe man diesen damaligen Bedenken Rechnung getragen.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat ferner zu überlegen, ob nicht im § 3 Ziffer 1 vor das Wort „Angriff“ das Wort „unprovozierter oder gefährlicher“ gesetzt werden könne.

Der *Reichsminister des Innern* äußerte sich hiergegen. Er betonte, daß jeglicher Terror unterbunden werden müsse. Es müsse daher bei der Fassung des Entwurfs bleiben.

Es wurde sodann der § 4 des Entwurfs erörtert.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat zu überlegen, ob nicht an Stelle des Wortes „herabzusetzen“ das Wort „verächtlich zu machen“ in Ziffer 1 des § 4 gewählt werden solle.

Der *Reichsminister des Innern* äußerte hiergegen Bedenken. Er führte aus, daß die neue Fassung des § 4 Ziffer 1 im Gegensatz zu Ziffer 1 des § 8 des alten Gesetzes gewählt worden sei, um die Rechtsprechung auf diesem Gebiet schärfer zu gestalten, die bisher sehr milde gewesen sei.

Der *Reichsminister der Justiz* betonte gleichfalls, daß die Rechtsprechung auf diesem Gebiete bisher unerträglich gewesen sei. Er schlug vor, vielleicht im § 4 Ziffer 1 die Formulierung „absichtlich der öffentlichen Verachtung preisgibt“ zu wählen.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte weiter aus, gegen § 4 Ziffer 2 keine Bedenken zu haben. Im übrigen solle über redaktionelle Änderungen des § 4 zwischen den Referenten des Reichsjustizministeriums und des Reichsministeriums des Innern noch gesprochen werden.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte sich auf Wunsch des Reichswirtschaftsministers mit einer Streichung des § 5 einverstanden⁷.

Gegen die §§ 6–13 wurden keine Bedenken geäußert⁸.

Auf die Frage des *Reichswirtschaftsministers* erwiderte der *Reichsminister des Innern* daß in der Tat im § 14 des Entwurfs entscheidend sei, daß die neue Druckschrift „zum Zwecke der Umgehung des Verbots“ zugestellt werde⁹.

Das *Reichskabinett* faßte folgenden *Beschluß*: Dem Gesetzentwurf zum Schutze der Republik wird mit Ausnahme folgender Punkte zugestimmt, über die im Laufe der nächsten 8 Tage eine Bespre-

⁷ Der Paragraph enthielt die Bestimmung, daß ein wegen Hochverrats Verurteilter einen bestimmten Ort oder Teil des Reichs bis zu fünf Jahren als Aufenthalt zugewiesen erhalten könne; Ausländer seien auszuweisen.

⁸ Die Paragraphen enthielten Bestimmungen über Vereine und Druckschriften.

⁹ Zu diesem Paragraphen hatte *Wienstein* festgestellt, er sei eine kaum tragbare Einschränkung der Pressefreiheit. „Nach § 14 kann eine periodische Druckschrift, die unter Duldung des Verlegers den Beziehern einer nach § 13 verbotenen Druckschrift zum Zwecke der Umgehung des Verbots zugestellt wird, für die in § 13 Abs. 1 bestimmte Dauer verboten werden. Wenn z. B. die kommunistische ‚Rote Fahne‘ in Berlin verboten worden ist und nunmehr unter der Voraussetzung des § 14 das gleichfalls kommunistische ‚Echo des Ostens‘ [Königsberg] den Lesern zugestellt wird, kann dieses gleichfalls verboten werden“ (9. 10.; R 43 I/1868, Bl. 89–91, hier: Bl. 89–91).

chung unter den Sachbearbeitern des Reichsministeriums des Innern und des Reichsjustizministeriums stattfinden soll.

a) § 3 Ziffer 1 und 2 des Entwurfs.

Entsprechend den Bedenken des Reichswirtschaftsministers, der bei Affekthandlungen und in ähnlichen Fällen die Möglichkeit milderer Bestrafung nicht ausschließen will, ist bei Ziffer 1 und 2 besonders die Zulassung mildernder Umstände zu erwägen.

Im übrigen werden die Sachbearbeiter des Reichsministeriums des Innern und des Reichsjustizministeriums gemeinsam eine vor dem Reichstag abzugebende Erklärung des Reichsministers des Innern vorbereiten, welcher Personenkreis durch § 3 Ziffer 1 und 2 geschützt wird.

b) § 4.

In Ziffer 1 des § 4 ist zu erwägen, ob die Formulierung „absichtlich der öffentlichen Verachtung preisgibt“ der Formulierung des Entwurfs vorzuziehen ist.

Im übrigen werden die Sachbearbeiter noch gewisse redaktionelle Änderungen im § 4 erörtern.

c) § 5.

§ 5 des Entwurfs wird gestrichen¹⁰.

3. Frage der Einberufung des auswärtigen Ausschusses des Reichsrats.

[StS Weismann berichtet, die pr. Provinzialbevollmächtigten würden die Unterstützung anderer Länder finden, wenn sie die sofortige Einberufung des Ausschusses zur Unterrichtung über die Haager Konferenz beantragen. Der RK stimmt der pr. Anregung zu, daß die RReg. der Einberufung zustimmen und mit dem RR wegen des Zeitpunkts Fühlung nehmen solle.]¹¹

4. Stellungnahme gegenüber politischen Beleidigungen.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß die innenpolitische Situation in der letzten Zeit sich verschärft habe. Die Beleidigungen gegen Minister, insbesondere gegen Mitglieder der Reichsregierung, häuften sich in letzter Zeit. Bis zur Verabschiedung des neuen Republiksschutzgesetzes sei es nach seiner Ansicht zweckmäßig, wenn die Reichsminister entgegen der bisherigen Praxis häufiger Strafanträge wegen Beleidigung stellten¹².

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß eine grundsätzliche Auffassung des Reichskabinetts dahingehend, im allgemeinen keine Strafanträge wegen Beleidigung zu stellen, von ihm nicht gebil-

¹⁰ In einer Besprechung unter Vorsitz des RIM, an der auch der RJM und der RWiM teilnahmen, wurde der § 3 neu gefaßt: „Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird, soweit nicht andere Vorschriften eine schwerere Strafe androhen, bestraft: 1. wer gegen eine Person einen Angriff auf Leib oder Leben (Gewalttätigkeit) mittels einer Waffe, insbesondere eines Messers oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges, oder mittels eines hinterlistigen Überfalls oder gemeinschaftlich mit mehreren oder mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung begeht oder mit einem anderen verabredet; [...]“. Der bisherige § 3 wurde zu § 4 in der Fassung: „Wer außer in den Fällen des § 3 Ziffer 1 gegen eine Person wegen ihrer amtlichen oder beruflichen Stellung im politischen Leben eine Gewalttätigkeit begeht oder mit einem anderen verabredet, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so ist die Strafe Gefängnis bis zu drei Jahren. – Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.“ Anstelle des gestrichenen § 5 trat der bisherige § 4 (Vermerk Wiensteins vom 15. 10.; R 43 I/1868, Bl. 100, hier: Bl. 100). Das Kabinett stimmte der Neufassung zu, wobei sich der RJM jedoch eine Stellungnahme zur Begründung des GesEntw. vorbehielt (Ministerbesprechung vom 18. 10., P. 7). Nachdem der RR zum GesEntw. Stellung genommen hatte, beschloß das RKab. auf Antrag des RIM von einer Doppelvorlage abzusehen (Kabinettsitzung vom 29. 11., P. 3). Der RT überwies den GesEntw. am 4. 12. an den Rechtsausschuß (RT-Bd. 426, S. 3462).

¹¹ Der Antrag war von dem Provinzialbevollmächtigten Schifferer beim RIM am 8. 10. gestellt worden (R 43 I/298, Bl. 86, hier: Bl. 86). Eine Abstimmung fand am 10. 10. nicht statt, da sich die Vertreter mit der Erklärung der RReg. beruhigten (Vermerk Pünders vom 11. 10. auf Schifferers Antrag). Nachdem Schifferer am 17. 10. sich nochmals an das AA wegen Einberufung des Ausschusses gewandt hatte, lehnte es der RK ab, mit dem RAM die Angelegenheit zu besprechen. Von der Rkei aus sei nichts zu veranlassen (23. 10.; R 43 I/298, Bl. 86, hier: Bl. 86).

¹² Siehe hierzu Dok. Nr. 300.

ligt werden könne. Andererseits sei es jedoch auch verfehlt, sich grundsätzlich dahin zu einigen, mehr als bisher Strafanträge wegen Beleidigungen zu stellen.

Es bestand *Übereinstimmung* darüber, daß wie bisher jedes Mitglied des Reichskabinetts selbst von Fall zu Fall entscheiden müsse, ob es Strafantrag wegen Beleidigung stellen will, wenn die Beleidigung sich gegen einzelne Mitglieder des Reichskabinetts richtet¹³.

5. Federführung des Reichswirtschaftsministeriums für die gesetzliche Regelung des Bausparwesens (Bausparkasse). [...]

6. Entwurf eines Gesetzes über die Gemeinnützigkeit von Wohnungsunternehmen. [...]

7. Entwurf eines Gesetzes über Milch, Milchzubereitung und Milcherzeugnisse. [...]

8. Frage eines Gesetzes zum Schutze der Inflationsgrundstückverkäufer.

[Der RJM berichtet, daß die seit Jahren erörterte Frage jetzt besonders von der Volksrechtspartei behandelt werde. In einem Gutachten habe der RWiR erklärt, gesetzliche Entschädigungsmaßnahmen für Inflationsgrundstückverkäufer seien untragbar. Vor einem Kabinettsbeschuß hierzu solle mit den Parteien gesprochen werden, da mit Protesten der Interessentenkreise zu rechnen sei.]¹⁴

9. Vertretung der Reichsregierung bei der Veranstaltung des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller am 16. Oktober. [...]

10. Außerhalb der Tagesordnung: Aufruf für den badischen Heimattag. [...]

11. Außerhalb der Tagesordnung: Aufruf der Reichsregierung aus Anlaß des Volksbegehrens.

Der *Reichswirtschaftsminister* führt, zugleich als stellvertretender Reichsminister des Auswärtigen folgendes aus: Das Kabinett habe zur Frage eines Aufrufs gegen das Volksbegehren noch nicht endgültig Stellung genommen. Er habe zwar Bedenken, jetzt bereits mit den stärksten Mitteln gegen das Volksbegehren vorzugehen, da es dann als eine schwere Niederlage der Regierung betrachtet würde, wenn es trotzdem zustande käme. Es müsse damit gerechnet werden, daß die 4,1 Millionen Unterschriften geleistet werden.

¹³ Danach gestrichen: „Ob sich im einzelnen Falle Erhebung der öffentlichen Klage empfiehlt, soll dem RJM überlassen bleiben.“

¹⁴ Auf Grund einer württemberg. Anfrage hat sich das RKab. seit Ende Dezember 1928 mit der Frage einer Änderung des Aufwertungsgesetzes beschäftigt. Während der RJM für ein Gutachten des RWiR eingetreten war, hatte sich die Mehrheit des Kabinetts für Verhandlungen mit den Parteien ausgesprochen (Kabinettsitzung vom 21.12.28, P. 3; Ministerbesprechung vom 18.2.29, P. 1). In einer Parteiführerbesprechung ohne das Zentrum hatten die Parteien ein Gutachten des RWiR für notwendig erachtet (RJM an StSRkei, 18. 3.; R 43 I/2459, Bl. 378, hier: Bl. 378). Die RR-Ausschüsse für Wirtschafts- und Finanzpolitik waren nach einer Mitteilung des RJM der Ansicht, daß gesetzliche Maßnahmen zur Entschädigung von Inflationsgrundstückverkäufern wirtschaftlich undurchführbar und untragbar seien (12. 6.; R 43 I/2460, gefunden in R 43 I/1439, Bl. 313-330, hier: Bl. 313-330). Am 25. 6. hatte der RWiM den Wunsch geäußert, daß den Interessenverbänden in dieser Angelegenheit bald durch einen Kabinettsbeschuß entgegengetreten werde (Kabinettsitzung, P. 4). Siehe dazu auch W. Keil, Erlebnisse II, S. 305 ff.

Gleichwohl könne er sich mit dem Aufruf einverstanden erklären, wenn sein Inhalt vertretbar wäre. Gegen den Entwurf, den das Reichsministerium des Innern vorgelegt habe, beständen aber erhebliche Bedenken.

Gegen die Siegerstaaten des Weltkrieges seien in dem Entwurf so schwere Angriffe erhoben, daß diese Länder Vorstellungen erheben würden. Der Aufruf müsse die Linie einhalten, die aus außenpolitischen Gründen nicht überschritten werden dürfe.

Er wünsche weiter, daß bei der Stellungnahme zu den Haager Verhandlungen ausgeführt werde, die Herabsetzung der Reparationsleistungen solle zu Erleichterungen für die Wirtschaft verwendet werden.

Im übrigen sei es notwendig, daß der Aufruf eine deutliche Sprache führe. Hinsichtlich der Kriegsschuldfrage könne zweckmäßig die entscheidende Stelle aus dem Aufruf des Reichspräsidenten und der Reichsregierung aus Anlaß der Feier des 10jährigen Bestehens der Reichsverfassung in den Aufruf eingefügt werden¹⁵. Das Auswärtige Amt habe auf sein Ersuchen einen Gegenentwurf gemacht, es dürfe von den anderen Ressorts hinsichtlich der außenpolitischen Linie keinesfalls überstimmt werden. Entweder müßten sämtliche Reichsminister den Aufruf unterschreiben, oder keiner dürfe es tun.

Ministerialdirektor Menzel erklärte, die erforderlichen 4,1 Millionen Unterschriften für das Volksbegehren würden voraussichtlich aufgebracht, bei der Volksabstimmung würde dann aber kaum eine größere Stimmenzahl erreicht werden¹⁶.

Der *Reichsminister der Justiz* teilte diese Auffassung. Er hielt es für zweckmäßig, nicht jetzt bereits mit den äußersten Mitteln vorzugehen, sondern sich den Aufruf bis zum letzten Stadium des Kampfes vorzubehalten.

Dagegen äußerte der *Reichskanzler* Bedenken. Der Aufruf solle erkennen lassen, daß hervorragende Persönlichkeiten gegen das Volksbegehren Stellung nehmen¹⁷. Dadurch sollte verhindert werden, daß sich die Mitläufer nach denen richten, die Aufrufe für das Volksbegehren unterschreiben. Der Ausschuß deutscher Verbände müsse sich gegen die Mißbräuche wenden, die jetzt bereits bei der Verteilung von Flugblättern in die Erscheinung getreten seien¹⁸. Wenn die Reichsminister den geplanten Aufruf unterschreiben würden, so könnten sie dadurch vermeiden, daß sie ihre Unterschriften unter Aufrufe von Organisationen setzen müßten, deren Formulierung ihnen weniger zweckmäßig erscheine als die des von der Reichsregierung zu formulierenden Aufrufes. Für diesen Aufruf komme es hauptsächlich auf die Namen an, die darunter stehen würden.

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt es für zweckmäßig, daß die Reichsminister den von der Reichsregierung geplanten Aufruf nicht selbst unterschreiben. Er fürchte auch bei der Formulierung des Auswärtigen Amtes eine Verschlechterung der außenpolitischen Beziehungen, insbesondere der Atmosphäre im Haag.

Dagegen meinte der *Reichskanzler* daß es für die Minister nicht möglich sei, ihre Unterschrift zu verweigern, wenn sie von den örtlichen Stellen darum ersucht würden. Der Einfluß auf die ausländische Presse und die Stimmung im Haag seien nicht besonders hoch einzuschätzen. Die ausländi-

¹⁵ Gemeint ist wohl der Aufruf zum zehnten Jahrestag der Unterzeichnung des Friedensvertrags, siehe Schultheß 1929, S. 140 f.

¹⁶ Für das Volksbegehren wurden 4 147 725 Stimmen abgegeben. Zum Volksentscheid siehe das Schreiben des Reichsausschusses an den RK, Dok. Nr. 407.

¹⁷ In einer Liste, die in der Rkei zusammengestellt wurde, waren für die Unterschrift verzeichnet u. a.: Schacht, die OPräs. Noske und Lukaschek, der Präs. des Städtetags Mulert, der Industrielle Bosch, die Prof. v. Harnack, Oncken, Thoma, Anschütz, Meinecke, Einstein, Planck; ferner Gerhard Hauptmann und Thomas Mann. Nach der gleichen Zusammenstellung waren u. a. für eine Unterzeichnung nicht zu gewinnen die Länderchefs Held, Bolz, v. Finckh, ferner RGrPräs. a. D. Simons und RGrPräs. Bumke, v. Seeckt, OB Jarres, der Industrielle Duisberg, Dr. Eckener und Dr. Filchner (R 43 I/1889, Bl. 83-85, hier: Bl. 83-85).

¹⁸ Vom Reichsausschuß war ein Flugblatt benutzt worden, das der Arbeitsausschuß dt. Verbände zum 10. Jahrestag des VV herausgegeben hatte und das von der RReg. finanziert worden war. Nach einer Mitteilung Zechlins vom 7. 10. war der Arbeitsausschuß bisher nicht vom Reichsausschuß abgerückt (R 43 I/1889, Bl. 23, hier: Bl. 23). Am 9. 10. hatte – nach einer WTB-Notiz – der Arbeitsausschuß die Benutzung des Flugblatts durch den Reichsausschuß abgelehnt und am 10. 10. gab er seine politische Neutralität bekannt (R 43 I/1889, Bl. 27, 35-37, hier: Bl. 27, 35-37).

schen Staatsmänner sähen die Kriegsschuldfrage auch anders an als früher. Sie seien aber durch ihre Vorgänger oder durch frühere Erklärungen festgelegt. Das Volksbegehren sei gefährlicher als der Volksentscheid.

Der *Reichswirtschaftsminister* stimmte diesen Ausführungen zu.

Staatssekretär *Zweigert* hielt es auch für notwendig, daß jetzt bereits gegen den Volksentscheid alle Mittel aufgewendet würden. Er bat, die Entscheidung über den Aufruf so viel wie möglich zu beschleunigen, da das Sammeln der Unterschriften erhebliche Zeit in Anspruch nehmen würde.

Nach eingehender Aussprache war das *Kabinett* damit einverstanden, daß die zuständigen Ministerien gemeinsam einen Aufruf gegen das Volksbegehren formulieren. Die Formulierung soll sämtlichen Ministerien mitgeteilt werden. Wenn Abänderungswünsche eingehen, wird sich das Kabinett am 11. Oktober erneut mit der Formulierung befassen.

Zitierhinweis

Nr. 316 Kabinettsitzung vom 10. Oktober 1929, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 1024–1032 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D316>